

Actividad

1. Tipo de ERTE aplicado mayoritariamente durante la COVID-19 y motivos

El tipo de ERTE aplicado de forma mayoritaria durante la pandemia fue el **ERTE por fuerza mayor**. Este tipo de expediente se utilizó porque la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno, impedían directamente el desarrollo normal de la actividad empresarial.

La pandemia constituyó un hecho imprevisible e inevitable, ajeno a la voluntad de las empresas, lo que encajaba plenamente en el concepto legal de fuerza mayor. Por ello, el Gobierno facilitó y agilizó su tramitación para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores.

2. Adecuación de la aplicación de un ERTE en esta empresa

Sí, sería adecuado aplicar un ERTE en esta empresa. La caída del 90 % de la facturación y la suspensión total de la actividad durante 4 meses hacen inviable mantener los contratos de trabajo en condiciones normales.

El ERTE permitiría a la empresa reducir costes laborales de forma temporal sin recurrir a despidos definitivos, preservando los puestos de trabajo y facilitando la reactivación de la actividad una vez superada la situación de emergencia sanitaria.

3. Medidas concretas que podría adoptar la empresa

La empresa podría adoptar las siguientes medidas dentro de un ERTE:

Suspensión temporal de los contratos de trabajo: los trabajadores dejarían de prestar servicios durante el periodo de inactividad, manteniendo la relación laboral.

Reducción de jornada: en caso de que existiera una mínima actividad residual, podría reducirse la jornada laboral y el salario en proporción.

En este caso concreto, dado que la actividad se suspende totalmente durante 4 meses, la medida más adecuada sería la **suspensión temporal de los contratos** mediante un ERTE por fuerza mayor.

4. Financiación de la prestación por desempleo y organismos intervinientes

La prestación económica que recibieron los trabajadores afectados por un ERTE fue financiada con fondos públicos, principalmente a través del **Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)**.

Los recursos utilizados proceden del sistema de protección por desempleo, financiado por las cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado. Además, la **Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)** aplicó exoneraciones o reducciones en las cotizaciones empresariales.

Esta medida no fue asumida directamente por la empresa porque la situación de crisis era generalizada y extraordinaria. El objetivo del Gobierno fue evitar una destrucción masiva de empleo y garantizar la supervivencia del tejido empresarial, trasladando el coste al Estado como medida de protección social y económica.